Algemene Voorwaarden - Juridische documenten

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Artikel 3 – Offertes en de Overeenkomst
Artikel 4 - Gebruik van Webshop en Documentenportal
Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst
Artikel 6 - Juridische diensten: volledig-maatwerk
Artikel 7 - Juridische diensten: beperkt-maatwerk
Artikel 8 - Juridische producten: template
Artikel 9 - Kosten, honorering en betaling
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Intellectuele eigendom
Artikel 13 - Geheimhouding
Artikel 14 - Klachten
Artikel 15- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities

1.1 Virtually Yours is een juridisch dienstverlener die juridische en technische diensten en producten aanbiedt.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

- **Virtually Yours**: de opdrachtnemer en de gebruiker van deze algemene voorwaarden; gevestigd te Alphen aan den Rijn, KvK-nummer 76053881;
- **Cliënt**: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van Diensten van Virtually Yours en Virtually Yours de opdracht geeft Diensten te verlenen;
- **Partner**: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een (samenwerkings)overeenkomst Diensten van Virtually Yours afneemt ten behoeve van haar eigen klanten, en Virtually Yours opdracht geeft om aan deze klanten Diensten te verlenen;
- **Klant**: een derde partij - te weten een klant van een Partner van Virtually Yours – die niet in directe rechtsverhouding staat tot Virtually Yours. Virtually Yours levert indirect Diensten aan de Klant;
- **Opdrachtgever**: de partij - te weten een Cliënt of een Partner - die in directe rechtsverhouding staat tot Virtually Yours en die Virtually Yours opdracht geeft om direct of indirect Diensten te verlenen;
- **Eindgebruiker**: de partij aan wie Diensten van Virtually Yours worden verleend, hetzij direct als Cliënt, hetzij indirect als Klant van een Partner;
- **Partijen**: Virtually Yours en Opdrachtgever samen;
- **Overeenkomst**: de rechtsbetrekking tussen Virtually Yours en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin;
- **Diensten**: alle door Virtually Yours en/of door haar ingeschakelde derden aan Eindgebruiker geleverde Documenten en overige verleende (juridische) diensten, en alle daaruit voorvloeiende werkzaamheden van welke aard dan ook;
- **Documenten**: alle door Virtually Yours en/of door haar ingeschakelde derden aan Eindgebruiker geleverde (juridische) documenten, concepten en andere (digitale) producten;
- **Juridische webshop**: de webshop op de website van Virtually Yours waar Cliënt Diensten kan bestellen.
- **Documentenportal**: online portaal waar Eindgebruiker vragenlijsten kan invullen en/of Documenten kan downloaden of inzien.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten, verleende Diensten en geleverde Documenten door of namens Virtually Yours.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijken of het wijzigen van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk of via e-mail door Partijen is overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Virtually Yours vervangen worden, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Virtually Yours is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen

worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail medegedeeld.

2.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Virtually Yours, voor de uitvoering waarvan door Virtually Yours derden dienen te worden betrokken.

2.7 Indien Virtually Yours Diensten verleent aan een Klant van een Partner, rust de volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Klant bij de Partner.

Artikel 3 – Offertes en de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen of offertes van Virtually Yours zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Virtually Yours kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, offertes, publicaties, e-mailberichten, websiteteksten, sociale mediakanalen of overeenkomsten, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout, vergissing, verschrijving of programmeerfout bevat.

3.3 De in offertes opgenomen diensten en tarieven van Virtually Yours gelden uitsluitend voor ondernemers die de rechtsvorm eenmanszaak hebben, die gevestigd zijn in Nederland, die uitsluitend business-to-business werken binnen Nederland en die werkzaam zijn als ondersteunend virtueel professional/online dienstverlener, waaronder virtueel assistent, online businessmanager of social mediamanager, tenzij anders vermeld.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Virtually Yours niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan met het aanbod of de offerte.

Artikel 4 - Gebruik van Webshop en Documentenportal

4.1 Cliënt heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid Diensten van Virtually Yours af te nemen door het plaatsen van een bestelling in de Juridische webshop.

4.2 Eindgebruiker heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de diensten van Virtually Yours af te nemen door middel van het aanmaken van een account en het invullen van online vragenlijsten op de Documentenportal van Virtually Yours.

4.3 Het plaatsen van een online bestelling in de Juridische webshop en het gebruik van de Documentenportal staat alleen open voor natuurlijke personen die volledig handelingsbekwaam zijn.

4.4 Virtually Yours geeft Eindgebruiker met een account een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.

4.5 Eindgebruiker staat ervoor in dat de informatie die bij het aanmaken van het account wordt verstrekt aan Virtually Yours volledig en juist is.

4.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van haar account en/of het account van haar Klant. Virtually Yours gaat ervan uit dat Eindgebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met haar inloggegevens. Zodra Eindgebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat haar inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever Virtually Yours daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.

4.7 Virtually Yours is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot Diensten in de Documentenportal.

4.8 Virtually Yours heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan Virtually Yours Eindgebruiker de toegang tot de Documentenportal ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

4.9 Eindgebruiker kan te allen tijde zelf haar account aanpassen of verwijderen.

4.10 Er mag maximaal één kortingscode per Cliënt gebruikt worden, ook indien Cliënt meerdere bestellingen plaatst. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

Artikel 5 - Uitvoering Overeenkomst

5.1 Virtually Yours zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

5.2 Virtually Yours heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever.

5.3 De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten dat bepaalde documenten ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee voorwaarden is voldaan, zijn de documenten niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een internationaal karakter.

5.4 De documenten zijn opgesteld naar Nederlands recht. De geleverde diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien Diensten niet in de Nederlandse taal zijn opgeleverd. Eindgebruiker verklaart zich te onthouden van internationaal gebruik van de Diensten.

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Virtually Yours aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Virtually Yours worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Virtually Yours zijn verstrekt, heeft Virtually Yours het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Virtually Yours haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verlenen. Indien Opdrachtgever de afspraken hierover niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

5.7 Vragenlijsten die Eindgebruiker ontvangt voor het opstellen van Documenten dienen binnen 1 maand na ontvangst ervan volledig ingevuld aan Virtually Yours per e-mail retour te worden gezonden of via de Documentenportal te worden ingezonden. Indien Virtually Yours in het kader van de uitvoering van Diensten aanvullende vragen stelt aan Eindgebruiker, dient Eindgebruiker deze binnen 2 weken na ontvangst ervan te beantwoorden, tenzij anders is overeengekomen. Indien er gewichtige redenen zijn waardoor Eindgebruiker niet binnen de vastgestelde termijn Virtually Yours van een reactie kan voorzien, dan dient Opdrachtgever Virtually Yours hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

5.8 Indien Virtually Yours Documenten ter goedkeuring of voor feedback voorlegt aan Eindgebruiker, dient Eindgebruiker binnen 1 maand na ontvangst ervan Virtually Yours te voorzien van een inhoudelijke reactie. Indien niet binnen deze termijn een reactie wordt gegeven, mag Virtually Yours ervan uitgaan dat de Documenten zijn goedgekeurd en/of dat er geen nadere feedback is vanuit Eindgebruiker. Virtually Yours is dan gerechtigd verder te gaan met de volgende fase van de te verlenen Diensten, en/of over te gaan tot afronding en facturering indien het reeds de laatste fase van de Diensten betreft.

5.9 Indien voor de uitvoering van Diensten door Virtually Yours een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Virtually Yours hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Virtually Yours dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 - Juridische diensten: volledig-maatwerk

6.1 Indien Cliënt de dienst volledig-maatwerk afneemt, vult Cliënt samen met Virtually Yours een vragenlijst in, waarna Virtually Yours de juridische documenten opstelt.

6.2 Voor volledig maatwerk kunnen Partijen een vaste prijs of een vast uurtarief overeenkomen, waarbij de geleverde Diensten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

6.3 Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren, retourneren of te wijzigen.

Artikel 7 - Juridische diensten: beperkt-maatwerk

7.1 Indien Opdrachtgever de dienst beperkt-maatwerk afneemt, vult Eindgebruiker zelf een door Virtually Yours aangeleverde vragenlijst in, waarna Virtually Yours de Documenten opstelt en voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking stelt aan Eindgebruiker.

7.2 De beperkt-maatwerkdocumenten zijn expliciet niet volledig, maar slechts beperkt, toegesneden op een specifiek geval. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de beperkt-maatwerkdocumenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Eindgebruiker dient dan ook zelf goed te beoordelen of de feitelijk situatie van Eindgebruiker zich leent voor het gebruik van beperkt-maatwerkdocumenten. Het gebruik van beperkt-maatwerkdocumenten is voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3 De beperkt-maatwerkdocumenten worden opgesteld conform een standaardmodel. Aanpassingen aan het standaardmodel, zoals het toevoegen van aanvullende clausules en artikelen, of het aanbrengen van wijzigingen in opgenomen clausules en artikelen, zijn niet inbegrepen in de dienst beperkt-maatwerk.

7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het opstellen van Documenten. Virtually Yours is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt, of als Eindgebruiker niet voldoet aan de in artikel 3.3 genoemde kenmerken.

7.5 Het invullen of aanleveren van de gegevens voor de beperkt-maatwerkdocumenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

7.6 Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren, retourneren of te wijzigen.

7.7 Indien de dienst beperkt-maatwerk wordt afgenomen door een Partner ten behoeve van haar Klant, dient de Partner er zelf zorg voor te dragen dat haar Klant toegang krijgt tot de betreffende vragenlijst(en) en dat de Klant de door Virtually Yours opgestelde Documenten ontvangt. Virtually Yours heeft geen direct contact met de Klant en biedt geen nadere juridische ondersteuning, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 - Juridische producten: template

8.1 Indien Opdrachtgever kiest voor een template, stelt Virtually Yours een standaardproduct voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat het Document op de gewenste en juiste manier wordt aangepast naar de feitelijke situatie van Eindgebruiker. Virtually Yours biedt hierbij geen nadere praktische of juridische ondersteuning.

8.2 De templates zijn expliciet niet toegesneden op een specifiek geval. Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van toepassing zijn op de situatie bij Eindgebruiker.

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de templates niet meer zijn dan een model dat in bepaalde situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Eindgebruiker dient dan ook goed te beoordelen of de voorzieningen opgenomen in een model, aansluiten bij de feitelijk door haar gemaakte (of te maken) afspraken.

8.3 Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren, retourneren of te wijzigen.

Artikel 9 - Kosten, honorering en betaling

9.1 Alle genoemde bedragen in offertes of op de website zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders vermeld.

9.2 Virtually Yours heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

9.3 Betaling van de diensten beperkt-maatwerk en volledig-maatwerk geschiedt per factuur door middel van een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag vooraf, en 50% van het totaalbedrag na oplevering van de Documenten, of 100% vooraf via één van de door, en via, Mollie B.V. of Stripe aangeboden betaalmethodes, of per factuur, tenzij anders is overeengekomen.

9.4 Indien de dienst beperkt-maatwerk wordt afgenomen ten behoeve van een Klant van een Partner, worden de geleverde Diensten maandelijks op basis van nacalculatie bij Partner in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens direct aan Virtually Yours mede te delen.

9.6 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.7 Indien Virtually Yours besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.8 Virtually Yours is te allen tijde gerechtigd de bedragen aan te passen en invulling en de voorwaarden voor de uitvoering van de diensten, te wijzigen. Indien de wijzigingen voldoende significant zijn, zal Virtually Yours Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Virtually Yours is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij deze schade direct het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Virtually Yours.

10.2 Virtually Yours is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard of uit welke hoofde ook, die direct of indirect is ontstaan:

a) doordat Opdrachtgever onjuiste, onvolledige, niet-representatieve of irrelevante materialen, gegevens of stukken heeft aangeleverd;
b) doordat Opdrachtgever benodigde materialen, gegevens of stukken niet of niet tijdig heeft aangeleverd;
c) doordat Opdrachtgever een verkeerde bestelling heeft gedaan;
d) doordat Eindgebruiker niet voldoet aan de in artikel 3.3 genoemde kenmerken;
e) doordat Virtually Yours niet de juiste toestemming heeft verkregen volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar Opdrachtgever aan dient te voldoen;
f) doordat de uit de werkzaamheden voortvloeiende resultaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever en/of Eindgebruiker;
g) door enig handelen of nalaten door Opdrachtgever of Eindgebruiker naar aanleiding van een door Virtually Yours gegeven advies;
h) door het niet of niet deugdelijk functioneren van de webshop, apparatuur, programmatuur, software, gegevensbestanden, registers, internet- en communicatieverbindingen of andere zaken;
i) door een programmeerfout in de Documentenportal en/of de online vragenlijsten;
j) verminking, verlies of diefstal van gegevens of gegevensbestanden ten gevolge van verzending of opslag daarvan via telecommunicatie, waaronder internet, e-mail, websitehosting en cloudopslag;
k) door (online) diensten, software of tools van derde partijen.

10.3 Virtually Yours is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Virtually Yours, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Virtually Yours om, als een door Virtually Yours ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

10.4 Virtually Yours is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen in offertes, op de website of in de Juridische webshop.

10.5 Virtually Yours is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke interpretatieverschillen, onvolledigheden of fouten, of als de interpretatie van de wetgeving onderhevig is aan verandering.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Virtually Yours voor aanspraken van welke aard ook, van derden, waaronder begrepen Klanten van Partners, die verband houden met de Diensten.

10.7 Indien Virtually Yours aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen,

betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Virtually Yours met betrekking tot haar Diensten.

10.8 De aansprakelijkheid van Virtually Yours is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van €1.000.

10.9 Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk of per e-mail in te dienen bij Virtually Yours. Indien de vordering later wordt ingediend, vervalt het recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Virtually Yours. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in elk geval na 12 maanden na het ontstaan van de schade.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Een tekortkoming van Virtually Yours in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever kan niet aan Virtually Yours worden toegerekend indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan alle voorziene of niet-voorziene van buitenkomende oorzaken waarop Virtually Yours geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Virtually Yours niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

11.3 Onder overmacht wordt mede begrepen de volgende niet-limitatieve opsomming:

a) hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen en overheidsmaatregelen;
b) wanprestaties en fouten in software of (online) diensten van toeleveranciers of andere derden;
c) technische fouten of problemen in de Juridische webshop of de Documentenportal;
d) stroomstoringen, storingen in de verbindingen van en met het internet, computervirussen of computervredebreuk door derden en defecten aan machines of installaties;
e) stakingen, werkonderbrekingen, oproep, molest, verkeersstoring, diefstal en stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen;
f) slechte weersomstandigheden, natuurrampen, waterschade, brand en ongevallen;
g) rampen, oorlog en oorlogsdreiging, een pandemie, een epidemie en ziekte;
h) iedere omstandigheid of gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming door Virtually Yours zodanig bezwaarlijk of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van Virtually Yours kan worden verlangd.

11.4 Voor zover Virtually Yours ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Virtually Yours het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart in rekening te brengen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

12.1 Virtually Yours behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle, zowel voorlopige als definitieve, teksten, geschriften, concepten, ontwerpen, documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie.

12.2 De documenten, producten en diensten die Opdrachtgever afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Eindgebruiker, tenzij anders overeengekomen. Virtually Yours verleent aan Eindgebruiker voor de overeengekomen doelen een beperkt, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de Documenten nadat Opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de Documenten door Opdrachtgever of Eindgebruiker, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

12.3 Het is Opdrachtgever of Eindgebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen of aan te laten brengen door derden, waaronder begrepen andere juristen, in de Documenten die Virtually Yours in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, tenzij anders is overeengekomen.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Virtually Yours tegen alle aanspraken van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit inbreuk op wettelijke voorschriften en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, gegevens of stukken, die worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 - Geheimhouding

13.1 Partijen en Eindgebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de betreffende partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien Virtually Yours op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Virtually Yours zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Virtually Yours niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

13.3 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

13.4 Virtually Yours kan de informatie die Opdrachtgever en/of Eindgebruiker geeft voor het opstellen van juridische documenten geanonimiseerd gebruiken voor analytische doeleinden.

Artikel 14 - Klachten

14.1 Opdrachtgever dient klachten dan wel reclames met betrekking tot de Diensten en/of het factuurbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na (op)levering, uitvoering of het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Virtually Yours. Indien de klacht later kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van Opdrachtgever met betrekking tot de klacht en worden de (op)geleverde Diensten geacht correct te zijn (uitgevoerd).

14.2 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Virtually Yours in staat is hier adequaat op te reageren. Opdrachtgever dient Virtually Yours in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

14.3 Virtually Yours handelt de klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve manier af en streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht Opdrachtgever te voorzien van een inhoudelijke reactie. Indien Virtually Yours verwacht deze termijn niet te kunnen halen, informeert Virtually Yours Opdrachtgever hierover.

14.4 Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtgever Virtually Yours de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn de gebreken te herstellen en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten, tenzij dit voor Opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden en Opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail aan Virtually Yours kenbaar heeft gemaakt.

14.5 Indien een klacht gegrond is en Opdrachtgever aannemelijk heeft gemaakt dat de klacht te wijten is aan gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Virtually Yours en deze gebreken voor rekening komen van Virtually Yours, heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige schadevergoeding en/of schadeloosstelling.

14.6 De kosten voor het herstellen van de gebreken en/of het uitvoeren van werkzaamheden worden volledig bij Opdrachtgever in rekening gebracht, volgens de alsdan gebruikelijke prijzen en tarieven, tenzij Opdrachtgever aannemelijk heeft gemaakt dat de klacht te wijten is aan gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Virtually Yours.

14.7 Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 15- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Virtually Yours partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van andere internationale regelingen wordt uitgesloten.

15.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Virtually Yours gevestigd is en/of kantoor houdt.

Op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om (delen van) deze algemene voorwaarden te kopiëren, over te nemen of te verspreiden zonder toestemming van de auteur.

VIRTUALLY YOURS

Wikkestraat 68
2403 ET Alphen a/d Rijn
Nederland

+31 (0)6-18755103

www.virtually-yours.nl
info@virtually-yours.nl